

0013235-87.2016.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... reflexo da atividade, vez que a prática do tráfico fomenta a ocorrência de diversos outros crimes graves, demandando uma enérgica e séria reação do Estado, até como fator profilático".

O mesmo entendimento é adotado, atualmente, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

0013235-87.2016.8.26.0482 - lauda
SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 07 de outubro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

0013235-87.2016.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Soares do Nascimento e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

MARCELO SOARES DO NASCIMENTO e ROBSON ALEXANDRE BRIQUEZI, qualificados nos autos (fls. 17 e 18), foram denunciados pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória

(fls. 03/04), no dia 10 de junho de 2016, por volta das 21 horas, na rua Artur Vila Real, nº 297, Vila Formosa, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e vinculados pelo mesmo desígnio criminoso, sem autorização legal e para fins de comércio, traziam consigo 18 (dezoito) porções, pesando o total de 41,690g (quarenta e um gramas e seiscentos e noventa miligramas), da substância conhecida como "maconha", que contém o TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante da lista F2 (lista das substâncias psicotrópicas da Lista F, Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), fotografias das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 12/13), Pesquisa Prodesp (fls. 14), Termo de assentada de testemunha (fls. 15/16) e de declarações dos acusados (fls. 17 e 18), comprovante de depósito judicial (fls. 26; Guia a fls. 31 - R\$190,00) e Laudo Pericial - Exame Químico de Entorpecentes (fls. 28/30).

Procedida, em atenção ao pleito Ministerial (fls. 22), a redistribuição dos autos (fls. 33), sobreveio aos autos Pesquisas Prodesp (fls. 40, 54/55, 132 e 139/143), cópia de Boletins de Ocorrência (nº 280/2012 - fls. 41/42; nº 3568/2013 - fls. 43/44; nº 1251/2014 - fls. 45/47; nº 2227/2014 - fls. 48/50; nº 1034/2016 - fls. 51/53; nº 1214/2014 - fls. 56/57), Laudo Pericial atinente aos aparelhos celulares apreendidos (fls. 83/95), Relatórios de Investigação (fls. 111/112 e 128), Ofício enviado pela empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. (fls. 119/121), Termo de declarações de testemunha (fls. 126), Pesquisa no sistema "Detecta" (fls. 129/131 e 138), Termo de declarações do acusado Robson (fls. 137) e de Rafael Aparecido de Souza Trindade (fls. 151), e Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 296/16 - fls. 154/157).

Oferecida a denúncia (fls. 03/04), e procedida a juntada de Pesquisa SIVEC (fls. 174), Folha de Antecedentes (fls. 175/176) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 179), o réu Marcelo foi notificado (certidão a fls. 183) e, por meio de Defensor Público (fls. 189), ofertou resposta (fls. 194/198), com pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica, tendo a peça acusatória, em relação a ele, sido recebida em 23.07.2019 (fls. 228/229).

Após a citação dos acusados (Marcelo - a fls. 239 e 269; Robson - a fls. 243, repetida a fls. 244; e 271), o réu Robson, por meio de Defensor Público, ofertou resposta (fls. 248/252), com pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica, tendo a peça acusatória, em relação a ele, sido recebida em 13.01.2020 (fls. 253).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 326/327), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de três testemunhas e aos atos de interrogatório, ocasião em que foi determinado a instauração de incidente de dependência toxicológica.

Houve a juntada dos Laudos de Dependência Toxicológica (fls. 406/408 e 423/425), os quais, diante da ausência de qualquer impugnação pela Defesa (fls. 422 e 432) e pelo Órgão Ministerial (fls. 428), restou homologado, encerrando-se a fase instrutória (decisão a fls. 434).

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 439/446), pleiteou a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu Robson pela prática do crime de tráfico, e a desclassificação da imputação deduzida na denúncia em relação ao réu Marcelo para a figura prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. No que tange a dosimetria da pena, requereu a fixação da pena base no mínimo legal em relação a ambos os acusados, bem como, em relação ao corréu Robson, a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e o estabelecimento do regime inicial semiaberto.

De seu turno, a Defesa de ambos os denunciados, em memoriais finais (fls. 450/467), alegando insuficiência probatória, pleiteou a absolvição dos acusados, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Em caso de condenação, defendeu a aplicação da pena base no mínimo legal, a incidência da atenuante atinente a menoridade relativa em relação ao corréu Marcelo, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Antitóxicos em seu patamar máximo, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrerem em liberdade.

Por fim, em razão de deliberação judicial (fls. 468), veio para os autos a Folha de Antecedentes (fls. 470/471 e 474/475) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 472/473 e 476), em relação às quais viabilizou-se a manifestação das partes (fls. 479 e 483).

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, consigno que sentencio o presente feito em razão do falecimento do nobre Magistrado que encerrou a instrução processual.

No mais, constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, constato, conforme postulado pelo Ministério Público (fls. 439/446) e à vista dos elementos carreados, consistentes no Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), fotografias das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 12/13), Termo de assentada de testemunha (fls. 15/16) e de declarações dos acusados (fls. 17 e 18), Laudo Pericial – Exame Químico de Entorpecentes (fls. 28/30), Laudo Pericial atinente aos aparelhos celulares apreendidos (fls. 83/95), Termo de declarações de Rafael Rodrigues Matsumoto (fls. 126) e de Rafael Aparecido de Souza Trindade (fls. 126) e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 326/327), que a ação penal comporta parcial procedência, impondo-se de rigor a condenação do réu Robson Alexandre Briquezi pela prática do crime de tráfico (artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006), e, por outro lado, a desclassificação da conduta imputada ao réu Marcelo Soares Do Nascimento para a tipificada no artigo 28, “caput” da Lei nº 11.343/06.

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 28/30), tanto a natureza entorpecente da substância apreendida em posse dos réus (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 10/11), uma vez que “Evidenciou-se presença de THC (tretahidrocanabinol)”, quanto as suas quantidades (“18 invólucros plásticos, sendo 8 brancos e 10 amarelos, fechados por aquecimento, de tamanhos e formatos semelhantes, encerrando produtos com características físicas semelhantes, ou seja, fragmentos vegetais a granel, constituídos de folhas, folíolos, caules, inflorescências e frutos, com massa líquida de 41,69g”).

Por segundo, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que o entorpecente apreendido se destinava, tanto ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06, e praticado pelo réu Robson, quanto ao uso por parte do corréu Marcelo.

Isto porque, em Juízo (fls. 326/327), a testemunha Fernando Cancelieri de Alencar, policial militar, informou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento, quando se deparou com o veículo conduzido pelos réus, os quais, ao notarem a presença policial, esboçaram nervosismo, e, realizada a abordagem, em revista veicular, foi encontrado, no porta-luvas, uma sacola plástica contendo dezoito papelotes de "maconha", além da quantia de cento e noventa reais, e dois ingressos para um show que aconteceria no "Recinto de Exposições", e apreendido dois aparelhos celulares, tendo ambos os acusados, na oportunidade, apresentado a mesma versão, no sentido de que teriam comprado a droga de pessoa desconhecida no Parque do Povo pelo valor de duzentos e cinquenta reais e com a finalidade de consumo próprio.

No mesmo sentido, a testemunha César Vinícius Cavalli, policial militar, ao ser inquirida em Juízo (fls. 326/327), de igual maneira descreveu a abordagem dos acusados no veículo, bem como, o encontro da droga, dinheiro (em notas trocadas) e ingressos no interior do porta-luvas do automóvel, confirmando que os réus, naquele momento, alegaram que os entorpecentes seriam para consumo próprio.

Quanto a declaração prestada em solo policial (fls. 15/16), disse o miliciano não se recordar com precisão de seu teor, elucidando, por outro lado, que a forma como estavam trajados os acusados, o encontro dos ingressos e o rumo por ele tomado (sentido "Recinto de Exposições"), indicavam, em seu ponto de vista, que os réus estariam indo ao recinto comercializar o entorpecente.

A testemunha de Defesa, Rafael Rodrigues Matsumoto, ao ser ouvida em Juízo (fls. 326/327), alegou que somente conhece o acusado Robson pelo fato deste ter prestado serviços no reparo de uma calçada, tendo ficado devendo a ele. Confirmou ter trocado mensagens por celular com Robson, negando, de outro lado, ter ele lhe vendido entorpecentes.

De sua vez, o réu Marcelo, ao ser interrogado em Juízo (fls. 326/327), negou a prática delitiva, aduzindo que, juntamente com o corréu, comprou os entorpecentes no Parque do Povo vindo, em seguida, a ser abordado pelos policiais. Disse que, ao contrário do aduzido pelos policiais, o dinheiro não estava "picado", pois eram apenas duas notas de cem reais, uma com cada um dos denunciados. Quanto às drogas, sustentou que era para o consumo da semana e que iria deixá-las no sítio onde mora e pegaria um pouco para consumir no show. Arguiu que foram apenas quatorze porções de entorpecente apreendidas, e que recebia pelo seu trabalho semanal a quantia de trezentos e cinquenta ou quatrocentos reais.

Por seu turno, o réu Robson, ao ser interrogado sob o contraditório (fls. 326/327), de igual maneira negou a prática delitiva, afirmando que conhece Marcelo e que, juntamente com ele, se deslocou até o Parque do Povo para comprar os entorpecentes. Negou que iria usar as drogas na festa, aduzindo que seriam por ambos usadas durante a semana. Não soube quantificar quantas porções de drogas foram apreendidas, alegando que teria solicitado ao vendedor a quantia de cinquenta gramas, sendo-lhe entregue uma sacola, que foi colocada no interior do veículo, e pago a importância de duzentos e cinquenta reais. Afirmou ser usuário de drogas desde os doze anos de idade, mencionando que a quantia apreendida seria para o uso em aproximadamente uma semana. Confirmou a apreensão de dois aparelhos celulares pelos policiais.

Quanto às fotos constantes no aparelho celular, aduziu não serem suas, mas de terceiros enviadas pelo Facebook e Whatsapp, esclarecendo, ainda, que Rafael Rodrigues Matsumoto seria a pessoa de contato "Rafael Corintiano".

Questionado a respeito do teor das conversas havidas com o contato Rafael Servente e especificamente sobre as falas "guardar mercadorias", "fazer o movimento" e "fazer as vendas", argumentou que na época Rafael queria comprar uma geladeira, que possuía, mas não a vendeu.

Quanto à solicitação de Rafael para vender a mercadoria, declarou que ele estaria vendendo carne, não se lembrando se Rafael teria dito em conversa que fez um assalto e conseguiu dinheiro.

Nesse quadro, há de se ver que, muito embora o réu Robson tenha negado a traficância de drogas, as provas documentais encartadas aos autos revelam o contrário, cabendo destacar que o Laudo Pericial realizado no aparelho celular apreendido em seu poder (fls. 83/95) evidencia que, antes da abordagem, estabelecia contato com terceiros, cuja identificação se ocultava por meio dos nomes "Rafa Corintiano" e "Rafael Servente", objetivando a comercialização das drogas.

Veja-se, nesse aspecto, que, por meio de conversas estabelecidas em 08/06/2016 (fls. 89), o réu combinava a compra de entorpecentes com "Rafa Corintiano", adotando o emprego dos termos "tem pra mim essa semana" e "Eu mano vc não ficou de ver aquela parada pra mim já fais uma cota".

De igual forma, por meio da conversa de áudio havida com o contato Rafael Servente, o réu Robson, usando o termo "mercadorias" para fazer alusão às drogas, combinou com o terceiro, tanto o armazenamento em geladeira, quanto à disponibilidade para realizar a venda dos entorpecentes.

No mais, ainda no cartão de memória do celular apreendido em poder do réu Robson, foram extraídas fotografias (fls. 91/92) que evidenciam o seu propósito criminoso na realização do tráfico de drogas.

Imperioso destacar, ademais, que, conforme admitido em depoimento policial (fls. 18), o veículo utilizado na empreitada delituosa pertencia ao acusado Robson.

Outrossim, a quantidade do entorpecente apreendido ("massa líquida de 41,69g" - fls. 29), somado à apreensão de quantia em dinheiro fracionado (R\$ 190,00), cuja procedência lícita, frise-se, não restou comprovada, bem como, a forma em que as drogas estavam embaladas (18 invólucros plásticos, sendo 8 brancos e 10 amarelos, fechados por aquecimento, de tamanhos e formatos semelhantes - fls. 29), evidenciam o propósito de comercialização.

Pertinente pontuar, face aos argumentos tecidos pela ilustre Defesa, que o fato do acusado Robson ser usuário de drogas não tem o condão de afastar a tipicidade de sua conduta, uma vez que, conforme aferido na perícia médica a que foi submetido (Laudo a fls. 423/425), não se enquadra na condição de dependente químico ou portador de doença ou transtorno mental, sendo considerado pessoa plenamente capaz de entender e se determinar.

Doutra banda, como sensatamente ponderado pelo Ministério Público em alegações finais (fls. 439/446), em razão da ausência de elementos suficientes a comprovação de que o réu Marcelo trazia consigo, no momento da abordagem, entorpecentes visando o fornecimento à usuários, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de rigor se mostra, apenas em relação a ele, a desclassificação do tipo penal para a figura prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria concernentes à figura disposta no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 em relação ao réu Robson, e no artigo 28 da Lei 11.343/06, ao réu Marcelo, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação de ambos os réus.

Apreciadas a prova e as teses arguidas, passo a dosimetria das penas, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal), com um tópico distinto para cada réu.

ROBSON ALEXANDRE BRIQUEZI

Na primeira fase da dosimetria, em consonância com o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo, à luz da Folha de Antecedentes (fls. 470/471) e Certidão carreadas (fls. 472/473), que o réu não ostenta condenação criminal, e não há nos autos informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso e sua culpabilidade (entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta).

Nesse raciocínio, fixo a pena base em seu patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a sopesar.

Na terceira fase da dosimetria, ao contrário do arguido pelo Ministério Público, não há nos autos provas suficientes de que o corréu Robson se dedicava à atividade do tráfico de drogas, de modo a ser cabível, frente a sua primariedade, o reconhecimento da causa de diminuição da pena capitulada no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Nesse raciocínio, e inexistindo elementos que impossibilitem a utilização da fração máxima, aplico a redução da pena em 2/3 (dois terços), passando-a para 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Por sua vez, quanto ao regime prisional, tendo em vista o quantum da pena imposta e a recente decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 596.603 - SP, de relatoria do i. Ministro Rogerio Schietti Cruz (item 21.4.: "Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena"), imperioso, observado os parâmetros dispostos no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o estabelecimento do regime aberto.

Descabida, de outro lado, implicando alteração de entendimento pessoal pretérito, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos, simplesmente porque tal benefício, à vista das circunstâncias do caso e, especialmente, da nocividade da conduta praticada, não se apresenta como medida suficiente e socialmente recomendável (artigo 44, inciso III, do Código Penal).

Como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias.

Nesse aspecto, por sua propriedade, transcrevo parte da decisão proferida pelo eminente Desembargador PINHEIRO FRANCO, ex Presidente de nossa honrada Corte de Justiça Bandeirante, nos autos da Revisão Criminal nº 0008791-07.2013.8.26.0000, julgada em 27 de março de 2014: "A atividade do traficante, indivíduo sem escrúpulos, é tão perniciosa para a sociedade, destruindo o cidadão e sua família

para o exercício do comércio ilícito, que fica até mesmo difícil imaginar uma pena substitutiva para ser aplicada, se fosse caso. Ademais, condutas como a do acusado disseminam o vício, criando toda sorte de problemas, desde os mais óbvios, de saúde pública, até aqueles que constituem reflexo da atividade, vez que a prática do tráfico fomenta a ocorrência de diversos outros crimes graves, demandando uma enérgica e séria reação do Estado, até como fator profilático”.

O mesmo entendimento é adotado, atualmente, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA PREVISTO NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ. 2. Firme o entendimento de que nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º do Código Penal - CP em conjunto com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. 3. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inc. III, do CP, devido à variedade, quantidade e natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack). 4. Agravo regimental desprovido”.

(negritei)

(STJ - AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020).

Na mesma toada, é o posicionamento atual de nossa E. Corte de Justiça Paulista, que abaixo transcrevo, com destaques:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO PRIVILEGIADO - ALEGA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM O JULGAMENTO DO HC Nº 596.603/SP, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS - FAZ-SE NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DO JULGADO - CONFORME DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FICOU VEDADA A APLICAÇÃO DE REGIME FECHADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O RÉU É APENADO NO MÍNIMO LEGAL - SUBSISTE A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR REGIME ABERTO PARA OS EMBARGANTES, MANTENDO-SE, NO MAIS, O V. ACÓRDÃO.”

(Embargos de Declaração Criminal 1506211-61.2019.8.26.0050; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): EUVALDO CHAIB; Data do Julgamento: 25/11/2020).

“EMBARGOS INFRINGENTES - Tráfico de drogas - Pretensão à fixação de regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do voto vencido - Parcial acolhimento - Tráfico de drogas privilegiado - Natureza hedionda afastada - Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Não cabimento - Benesse que não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime - Regime inicial aberto - Possibilidade - Quantidade compatível à determinação do HC nº 596.603 do C. STJ - Embargos Infringentes parcialmente acolhidos.”

(Embargos Infringentes e de Nulidade 0010198-32.2019.8.26.0196; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): ROBERTO PORTO; Data do Julgamento: 24/11/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva

comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição - Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Aplicação do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 - Regime aberto - Possibilidade - Determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 596.603/SP - Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Recurso ministerial parcialmente provido."

(Apelação Criminal 1500230-13.2019.8.26.0580; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): RICARDO SALE JÚNIOR; Data do Julgamento: 11/11/2020).

MARCELO SOARES DO NASCIMENTO

Em relação ao réu Marcelo, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, e sopesando a natureza e espécie das penas previstas para tal figura delituosa (art. 28, incisos I, II e III da Lei 11.343/2006), bem como, ao declarado estado de vício, reputo por necessária e adequada a sua reeducação e repreensão pela conduta praticada, a imposição das penas de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e de comparecimento à programa ou curso educativo, ambas pelo prazo de cinco meses (art. 28, §3º da Lei 11.34/2006).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 03/04), para:

CONDENAR o réu ROBSON ALEXANDRE BRIQUEZI, qualificado a fls. 18, nascido aos 16.08.1976, natural de Bauru/SP, filho de Odemir Carlos Briquezi e Cleuza Maria Antraco, RG nº 29.744.200-SP, pela prática do crime descrito no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, atualizado a contar dos fatos (10.06.2016);

Em acolhimento à tese de desclassificação, CONDENAR o réu MARCELO SOARES DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 17, nascido aos 26.06.1996, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Antônio Lins do Nascimento e Maria Vanda Soares do Nascimento, RG nº 49.997.202-SP, pela prática do crime descrito no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, a cumprir as penas de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e de comparecimento à programa ou curso educativo, ambas pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Considerando a natureza da pena imposta ao acusado Marcelo, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, ressalvadas outras ordens de prisão.

Ausentes, à luz do contexto dos autos, especialmente em razão da recente decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 596.603 - SP, os fundamentos para decretação da prisão preventiva, concedo ao condenado Robson o direito de recorrer em liberdade, ressalvadas outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoas desprovidas de recursos, condeno os réus ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Indicando as circunstâncias do fato que o dinheiro (guia de depósito a fls. 31) e aparelho celular apreendido (marca Nokia, modelo 5530 - Auto a fls. 10/11) possuem relação com o tráfico de drogas, declaro o perdimento de ambos em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Por não vislumbrar correlação com a prática delitiva, autorizo, após o trânsito em julgado, a restituição do aparelho celular marca LG, modelo E455F, ao réu Marcelo.

Para controle, consigno que os réus são assistidos por Defensor Público.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se cálculo da pena de multa, oficie-se para reversão do dinheiro e aparelho eletrônico à União, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 30 de novembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA